



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/192/2018

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

**בפני כבוד המפקחת על רישום מקרקעין
אושרת ארפי מוראי**

התובעים:

1. חשמונאי גדי
2. חשמונאי דורית

באמצעות ב"כ: עו"ד רוני סלנט
בית עובד 8, תל אביב - יפו
טל': 03-5377110 פקס: 03-5377550

נגד

הנתבעים:

1. לוריא אריה
2. לוריא אורה

באמצעות ב"כ: עו"ד יצחק פרוינד/אלחנן הרשנזון
סוקולוב 33, רמת השרון
טל': 052-6263324 פקס: 03-5490583

החלטה

1. לפניי תביעה למתן צו עשה, המורה לנתבעים לאפשר לתובעים לבצע עבודות איטום וטיח בקיר החיצוני של בית התובעים, מתוך חצר ביתם של הנתבעים (התקנת פיגומים). בתוך כך, עתרו הנתבעים להורות על העברת התביעה לבית משפט מוסמך בהעדר סמכות עניינית של המפקח על רישום מקרקעין לדון בה.

העובדות וההליכים

2. התובעים והנתבעים הם הבעלים, כל אחד, של בית פרטי ברחוב השלום 47 ברעננה, הגובלים האחד בשני. שני הבתים רשומים כבית משותף בפנקס הבתים המשותפים, חלקה 330 גוש 6579 (להלן - "הבית המשותף").

3. התובעים הרסו את ביתם הישן ובנו תחתיו בית חדש. לצורך השלמת עבודות הבניה, נדרשו התובעים לביצוע עבודות איטום וטיח בקיר חיצוני של ביתם, הגובל בחצר בית הנתבעים.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/192/2018

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

4. לטענת התובעים, הגישה היחידה לקיר החיצוני של ביתם החדש הינה משטח ביתם של הנתבעים, אלא שהנתבעים מסרבים לאפשר לתובעים לבצע העבודות משטח ביתם. לדידם, על הנתבעים לאפשר להם לעשות כן מכוח הוראות חוק המקרקעין, תשכ"ט-1969 (להלן - "חוק המקרקעין") ואף מכוח הסכם שנחתם בין הצדדים ביום 26.1.2016.

5. בפתח כתב ההגנה, טענו הנתבעים כי למפקחת על רישום מקרקעין לא הוקנתה סמכות עניינית לדון בתביעה. לחלופין, טענו הנתבעים כי הם אינם מתנגדים לביצוע העבודות בכפוף למילוי תנאים שדרשו מהתובעים. עוד נטען, כי התובעים בנו ביתם תוך הצמדת הקיר החיצוני לגבול חלקת בית הנתבעים. במצב זה, אין להם אלא להלין על עצמם.

6. ביום 17.10.2018 התקיים דיון בתביעה בפני המפקחת (גב' טלי להב). בפתח הדיון חזרו הנתבעים על טענתם בדבר העדר סמכותה העניינית של המפקחת לדון בתביעה, והצדדים הרחיבו טיעוניהם בעניין זה. לגופם של דברים, הסכימו הצדדים להגיע להסדר לסיום ההליך בפשרה, אך לא עלה בידם לגבש תנאיו.

7. בהחלטה מיום 17.10.2018 הציעה המפקחת מתווה מפורט לסיום ההליך בפשרה. הצדדים התבקשו לשלוח הודעה מוסכמת בתוך 14 יום, לאחריה "תינתן החלטה האם למתן תוקף של פסק דין, לאחר מינוי מומחה או להעברת התובענה או לניהולה".

8. ביום 31.10.2018 הודיעו הצדדים כי לא עלה בידם להגיע להסכמה.

9. בהחלטתי מיום 5.11.2018 הורתי לצדדים להגיש נימוקיהם בכתב בשאלת סמכותי העניינית לדון בתביעה, בשים לב כי בקשת הנתבעים בסוגיה זו לא הוכרעה, בשל מתווה לסיום התיק בפשרה שהציעה המפקחת לצדדים, כאמור לעיל.

טענות הנתבעים



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/192/2018

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

10. לטענת הנתבעים, סמכותה העניינית של המפקחת על רישום מקרקעין קבועה בהוראת סעיף 72 לחוק המקרקעין. בתי המשפט נתנו פירוש דווקני ומצומצם להוראה זו וקבעו כי אין להרחיבה. לדידם, אין בקיומו של סכסוך בין בעלי דירות בבית משותף, כשלעצמו, כדי להקנות סמכות עניינית למפקחת. עוד נטען, כי אין בהוראת סעיף 3(ב) לתקנון המצוי בתוספת הראשונה לחוק המקרקעין, שאליה מפנים התובעים בכתב התביעה, כדי לאפשר לתובעים לעשות שימוש בבית הנתבעים לצורך ביצוע תיקון נדרש בבית התובעים. אשר לטענת התובעים בדבר הפרת הסכם שנחתם בין הצדדים, טענו הנתבעים כי אף עילה חוזית זו אינה בסמכותה העניינית של המפקחת על רישום מקרקעין.

טענות התובעים

11. לטענת התובעים, בין הצדדים נחתם הסכם המסדיר את ביצוע העבודות מושא כתב התביעה. בגדרו, נתנו הנתבעים הסכמתם לביצוע עבודות לציפוי הקיר החיצוני בבית התובעים. כל שנדרשים הנתבעים לאפשר לתובעים גישה מחצר ביתם לצורך ביצוע עבודות אלה. במצב היום, הקיר החיצוני חשוף לפגעי טבע וגשמים ובשל כך חודרים לבית התובעים מים הגורמים לרטיבות. לדידם, הוראות חוק המקרקעין והתקנון המצוי מקנים למפקחת על רישום מקרקעין סמכות לדון בתביעה. בהתאם להוראת סעיף 2(ג) לתקנון המצוי, רשאים התובעים לבצע כל תיקון בדירתם על דעת עצמם, ובהתנהגות הנתבעים הם מונעים מהתובעים האפשרות לממש זכות זו. בנוסף, משנתנו הנתבעים הסכמתם לביצוע התיקון, רשאים התובעים לבצעו מכוח הוראת סעיף 2(ב) לתקנון המצוי. עוד נטען כי הזכות העומדת לתובעים לדרוש מבעל דירה אחרת שיבצע תיקון בדירה האחרת שאי ביצעו עלול לפגוע בדירת התובעים, כאמור בסעיף 3(ב) לתקנון המצוי, כוללת הזכות לדרוש מעבר בשטח הדירה האחרת לצורך ביצוע התיקון. לחלופין, טענו התובעים יש לראות בקיר החיצוני של בית התובעים רכוש משותף, לגביו אין מחלוקת כי המפקחת על רישום מקרקעין מוסמכת להורות על תיקונו.

דיון והכרעה



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/192/2018

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

12. דין הבקשה להידחות.
13. סמכות המפקח על רישום מקרקעין להכריע בסכסוכים נקבעה בהוראת סעיף 72 לחוק המקרקעין, תשכ"ט-1969 (להלן - "חוק המקרקעין"), וכוללת, בין היתר, הסמכות להכריע ב"סכסוך בין בעלי דירות בבית משותף בדבר זכויותיהם או חובותיהם לפי התקנון."
14. הוראת סעיף 3(א) לתקנון המצוי של בעלי הדירות בבית משותף, הקבוע בתוספת לחוק המקרקעין, מורנו לאמור:
"בעל דירה זכאי לדרוש מהנציגות שתבצע כל תיקון בבית או ברכוש המשותף, שאי ביצועו עלול לפגוע בדירתו או בערכה."
15. אין חולק כי הבתים הפרטיים של הצדדים להליך דנן הינם כאחד בית משותף, כהגדרתו בחוק המקרקעין. בהתאם לצו רישום הבית המשותף מיום 6.12.1974, לבית התובעים (תת חלקה 1) ולבית הנתבעים (תת חלקה 2) חלקים שווים ברכוש המשותף בבית המשותף (כל אחד מחצית). עוד על פי הצו, לכל בית צמוד שטח קרקע בלבד - לבית התובעים קרקע בשטח של 273.21 מ"ר ולבית הנתבעים קרקע בשטח של 269.75 מ"ר.
16. רכוש משותף מוגדר בהוראת סעיף 52 לחוק המקרקעין, כדלקמן:
"כל חלקי הבית המשותף חוץ מן החלקים הרשומים כדירות, ולרבות הקרקע, הגגות, הקירות החיצוניים, המסד, חדרי המדרגות, מעליות, מקלטים, וכן מיתקני הסקה או מים וכיוצא באלה המיועדים לשמש את כל בעלי הדירות או מרביתם אפילו הם בתחומי דירה מסויימת."
17. הוראת סעיף 55(ג) לחוק המקרקעין מורנו כי בעלי דירות רשאים לקבוע בתקנון, כי חלק מסוים של הרכוש המשותף יהיה צמוד לדירה פלונית. עוד נקבע בהוראת סעיף זה, כי משהוצמד חלק מסוים מהרכוש המשותף לדירה פלונית, הוא אינו משמש עוד רכוש משותף ודינו לכל דבר כדין הדירה שאליה הוצמד.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקווה

מס' תיק: 6/192/2018

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

18. בענייננו, בהתאם לצו הבית המשותף ולתקנון המוסכם החל על הבית המשותף, לא הוצמדו הקירות החיצוניים למי מבתי הצדדים. לפיכך, מהווים הקירות החיצוניים בבית המשותף, ובכלל זאת, הקיר החיצוני בבית התובעים, רכוש משותף.
19. בהינתן כי הבית המשותף מורכב מבית התובעים ומבית הנתבעים בלבד, זכאים התובעים - על פי הוראת סעיף 3(א) לתקנון המצוי - לדרוש מהנתבעים לבצע כל תיקון ברכוש המשותף שאי ביצעו עלול לפגוע בביתם או בערכו. בכלל זאת ובבחינת מקל וחומר, זכאים התובעים לדרוש מהנתבעים לאפשר להם לבצע עבודות התיקון ברכוש המשותף, על חשבון התובעים, מחצר ביתם של הנתבעים, ככל שאין דרך אחרת לעשות כן.
20. בהתאם להוראת סעיף 72(א) לחוק המקרקעין, סכסוך בעניין קיום הוראת סעיף 3(א) לתקנון המצוי, הינו בסמכותו העניינית של המפקח על רישום מקרקעין.
21. אשר על כן, הבקשה להורות על העברת התביעה לבית משפט מוסמך בהעדר סמכות עניינית למפקח על רישום מקרקעין לדון בה - נדחית.
22. הנתבעים ישלמו לתובעים הוצאות הבקשה בסך של 750 ש"ח.
23. הצדדים יודיעו בתוך 15 יום מהיום האם במסגרת בירור התביעה העיקרית ברצונם להביא ראיות, לרבות במסגרת תצהירי עדות ראשית, או שמא לנוכח הסוגיה שבמחלוקת יסכמו טענותיהם בכתב. בהתאם, אורה על המשך בירור התביעה.

המזכירות תמציא העתק ההחלטה לבאי כוח הצדדים בדואר ובפקסימיליה.
ניתנה היום, י"ט טבת תשע"ט, 27 דצמבר 2018, בהעדר הצדדים.

אושרת ארפי מוראי
המפקחת על רישום מקרקעין
פתח תקווה